

1008278-80.2021.8.26.0278

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: SERGIO LUDOVICO MARTINS

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... falar em excludente de responsabilidade, pois roubo no interior de agências bancárias e suas dependências não se contextualizam como caso fortuito ou força maior para efeito de exonerar as instituições financeiras.

Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – Roubo a mão armada ocorrido no interior de agência bancária – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível

1008278-80.2021.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008278-80.2021.8.26.0278

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível

Requerente:

Juraci Simões de Almeida

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LUDOVICO MARTINS

I - Relatório

Juraci Simões de Almeida propôs “Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados no presente caderno processual.

A peça vestibular narra que no dia 02/06/2021 às 11h30min, o requerente compareceu na agência bancária da instituição ré e efetuou dois saques que totalizaram R\$ 6.000,00. Ocorre que ao abrir a porta da agência, foi abordado por um meliante armado que roubou o dinheiro sacado. Pleiteia a indeização por danos materiais, além dos alegados danos morais.

Contestação articulada às fls. 58/66. Impugna a concessão da justiça gratuita. No mérito, aduz a negligencia da parte autora por ter realizado saque na semana de pagamento e em horário de atendimento reduzido em decorrência da pandemia.

Argumenta que não há registro de nenhuma ocorrência na data dos fatos. Rechaça o pleito indenizatório. Roga pela improcedência.

Realizada audiência de instrução e julgamento, não compareceram as testemunhas.

Suficientemente lidos e relatados. Fundamento e Decido.

II - Fundamentação

O caderno processual se apresenta “maduro” para pronto julgamento. Coleciona-se: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do

juiz, e não mera faculdade assim proceder" (STJ. 4ª Turma. REsp 2.832-RJ. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. j. 14.8.90).

Ab initio, conigno preclusa a prova oral, uma vez que o agravo de instrumento não foi recebido com efeito suspensivo, bem como verifica-se que o mesmo foi julgado antes da data da audiência de instrução. Junte-se a serventia a decisão do agravo de instrumento nestes autos.

Ausentes matérias preliminares.

No mérito, a pretensão inicial merece julgamento de parcial procedência.

As alegações contidas na peça vestibular se revelam verossímeis, pois logo após a ocorrência do fato foi lavrado Boletim de Ocorrência (artigo 6º, VIII, do CDC).

Acrescente-se a dicção do artigo 14, caput, do CDC: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nota-se que a instituição financeira ré não juntou aos autos imagens do circuito de monitoramento local, de modo a elidir as alegações da autora de que o roubo teria ocorrido nas dependências da instituição bancária.

Também não demonstrou que tomou as cautelas necessárias para manter vigilância e segurança adequadas no interior de suas agências em horário de atendimento reduzido em tempo de pandemia e em semana de pagamento, a fim de preservar a integridade física e os bens materiais dos seus clientes, seja por meio de agentes de segurança ou de câmeras, ônus seu nos termos do art. 6º, VIII, do CPC c.c art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, não há se falar em excludente de responsabilidade, pois roubo no interior de agências bancárias e suas dependências não se contextualizam como caso fortuito ou força maior para efeito de exonerar as instituições financeiras.

Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – Roubo a mão armada ocorrido no interior de agência bancária – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Roubo perpetrado no interior da agência bancária. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova, em vista da verossimilhança das alegações do autor. Aplicação do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Falha na prestação dos serviços caracterizada, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Dever de propiciar segurança mínima aos usuários, por meio de agentes ou câmeras – 2. Dano material comprovado. Prova dos autos a revelar a titularidade da corrente de ouro roubada, na medida em que o autor estava portando o aludido bem no momento do crime – 3. Correção monetária incidente sobre o valor indenizatório, com vistas a recompor a perda de valor da moeda ao longo do tempo – 4. Dano moral caracterizado. Indenização fixada pelo MM. Juízo "a quo", no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido." (TJSP;

Apelação Cível 1109358-73.2020.8.26.0100; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; 19ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 02/02/2022).

Por outro lado, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

A doutrina aponta que o dano moral em sentido estrito pode ser conceituado como violação do direito à dignidade, no qual estão abrangidos os direitos à honra, à liberdade, à intimidade, à privacidade, ao nome.

Nesse panorama, dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequências do dano moral e não causas; sendo possível a existência de ofensa à dignidade da pessoa humana sem que exista dor, vexame, sofrimento.

Por outro lado, em sentido amplo, dano moral pode ser conceituado como a agressão aos direitos da personalidade, dentre os quais se encontram além do direito à dignidade, os novos direitos da personalidade, quais sejam, a imagem, a reputação, o bom nome, relações afetivas, sentimentos, hábitos, gostos, aspirações, direitos autorais, convicções políticas, filosóficas, religiosas.

Isto é, o dano moral abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.

No caso dos autos, o episódio vivenciado não afetou a moral, a honra ou qualquer outro direito da personalidade do autor, em que pese ter quantia roubada, não ficou demonstrado que em razão da quantia roubada deixou de honrar seus compromissos. Neste sentido: "DANO MATERIAL - Roubo de dinheiro em via pública, após saque em agência do banco Provas dos autos que demonstram que o início da ação delituosa ocorreu dentro da agência bancária - Responsabilidade civil do banco Falta de segurança - Ocorrência - Dever de indenizar- Cabimento: - Vítima que é roubada em via pública, logo após realizar saque em agência bancária, tem direito à indenização pelo dano sofrido, no caso de o início do delito ter ocorrido dentro da agência bancária, não tendo o banco agido de forma a garantir a segurança da vítima, havendo responsabilidade objetiva em indenizá-la. DANO MORAL Roubo de dinheiro imediatamente após saque em agência bancária Alegação de dano à imagem da vítima e dificuldade financeira decorrente da subtração do valor Dano não demonstrado Afirmações não corroboradas por nenhum elemento nos autos: Cumpre ao autor da ação demonstrar o fato constitutivo de seu direito - Inteligência do artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil Dano moral não caracterizado. RECURSO PROVIDO EM PARTE."(TJSP/ Apelação 1027180-49.2015.8.26.0001, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator: Nelson Jorge Júnior, Julgamento: 23/05/2018).

III - Dispositivo

Na confluência do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; artigo 487, I, do CPC.

Condene a ré a pagar em prol da parte autora danos materiais de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária desde o evento, além de juros moratórios (1% ao mês) a contar da citação;

Atento à sucumbência recíproca, deverão as partes suportar as custas e despesas processuais pro rata.

Cada parte arcará com honorários advocatícios sucumbenciais do patrono adverso, os quais fixo, por equidade (artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil), em R\$ 1.000,00 (hum mil reais), observada a gratuidade concedida a parte autora.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C

Itaquaquecetuba, 12 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LUDOVICO MARTINS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA